

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.  
N. 392 del 04/11/2021

**COMUNE DI SQUILLACE**  
(Provincia di Catanzaro)

**DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 165 DEL 04/11/2021**

**OGGETTO:** CONTRIBUTO COMUNI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - ANNUALITÀ 2021. *“SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITÀ NEI QUARTIERI SAN GIORGIO E SAN MATTEO, ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SQUILLACE LIDO”*. – CONCESSIONE PROROGA ULTIMAZIONE LAVORI.

**CUP:** C87H21003340001 **CIG:** 88687926AE **IMP.** **COD.** **CAP.**

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO**

**Premesso che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n° 62 del 21/07/2021, è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di *“Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido”*, con il seguente quadro economico:

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| o Importo Lavori                           |                    |
| ▪ A base d'asta                            | € 78.545,16        |
| ▪ Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) | € 1.583,47         |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                       | <b>€ 80.128,63</b> |
| o Somme a disposizione dell'Amm.ne         |                    |
| ▪ Spese generali e tecniche                | € 4.712,71         |
| ▪ Cassa previdenziale                      | € 188,51           |
| ▪ IVA su spese tecniche (22%)              | € 1.078,27         |
| ▪ Spese amministrative di gara             | € 5000,00          |
| ▪ IVA sui lavori (10%)                     | € 8.012,86         |
| ▪ Competenze RUP art. 113 D.Lgs. 50/16     | € 1602,57          |
| ▪ Per Imprevisti ed arrotondamenti         | € 3.776,45         |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>         | <b>€ 19.871,37</b> |

**IMPORTO TOTALE € 100.000,00**

- con determinazione n° 309 del 07/09/2021, l'appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Costruzioni Sud srl con sede a Squillace, che ha offerto il ribasso del 3,50% e, quindi, per l'importo netto di € 75.796,08, a cui vanno sommati € 1.583,47 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. nella misura di legge pari a € 7.737,95;

**Considerato che:**

- i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 06.09.2021 come da verbale della Direzione Lavori;

- con nota pervenuta a questa Amministrazione in data 02.11.2021 con prot. n° 5719, la ditta Costruzioni Sud srl, ha fatto richiesta di proroga di 30 giorni del termine di esecuzione dei lavori a causa delle avverse condizioni meteorologiche e dei rallentamenti nei tempi di fornitura dei materiali;

**Dato atto che:**

- il Direttore dei Lavori Ing. Salvatore Aversa, con nota del 02.11.2021 pervenuta via PEC in data 04.11.2021 al prot. n. 5751 ha confermato che *“La richiesta di proroga è pervenuta entro i termini previsti; le motivazioni addotte dall'Impresa richiedente si ritengono fondate in quanto sia le condizioni meteorologiche avverse che il ritardo sull'approvvigionamento dei materiali hanno impedito le lavorazioni e che le cause sopra specificate non sono ascrivibili a fatto proprio dell'appaltatore”* ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di giorni 30 del termine contrattuale;

**Accertato** che si rende, pertanto, necessario autorizzare la proroga del tempo utile di ultimazione dei lavori per i motivi di cui sopra;

**Ritenuto**, per le ragioni espresse, di procedere in merito e, pertanto, di affidare i lavori in oggetto alla ditta Costruzioni Sud con sede a Squillace, per l'importo complessivo di € 77.379,55, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA come per legge;

**Rilevata** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;

**Visti:**

- il D.Lgs. n° 267/2000;
- la Legge n° 241/1990;
- il D.Lgs. n° 50/2016;
- il D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora in vigore;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

1. **di concedere**, per i motivi esposti in narrativa, alla ditta Costruzioni Sud srl con sede a Squillace, esecutrice dei lavori di "*Sistemazione e messa in sicurezza della viabilità nei quartieri San Giorgio e San Matteo, ed Efficientamento energetico della rete di pubblica illuminazione a Squillace Lido*", una proroga di giorni **trenta (30)** del termine di esecuzione dei lavori;
2. **di stabilire** che l'impresa non può accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto;
3. **di accertare** l'assenza di conflitti di interesse del sottoscritto responsabile nel procedimento in esame, ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come modificato dalla Legge n. 190/2012;
4. **di dare atto** che la presente determinazione non riveste rilevanza contabile e, pertanto, diviene esecutiva con l'apposizione del solo visto di regolarità tecnica;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n° 33/2013 e dell'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

#### SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno ..... – Cod. .... – Cap. .... del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

L' Impiegato Responsabile  
f.to

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)

